

O CULTIVO DE CANNABIS SATIVA L. NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Análise Normativa, Doutrinária, Jurisprudencial e Regulatória

Atualizado até abril de 2026

Direito Penal • Direito Sanitário • Direito Constitucional

SUMÁRIO

1. Apresentação e Delimitação do Tema	
2. Marco Normativo	
2.1 A Lei nº 11.343/2006 e a Proibição Geral	
2.2 O Artigo 28: O Usuário e o Cultivo para Uso Pessoal	
2.3 O Artigo 33: O Tráfico de Drogas e o Risco Central	
2.4 O Artigo 34: Utensílios para Cultivo	
2.5 O Artigo 35: Associação para o Tráfico	
2.6 O Artigo 40-A: A Inovação da Lei nº 15.358/2026	
2.7 A Portaria SVS/MS nº 344/1998 e as Listas de Substâncias	
2.8 As Convenções Internacionais Incorporadas ao Direito Brasileiro	
3. Fundamentos Constitucionais e Doutrinários	
3.1 O Princípio da Lesividade e o Bem Jurídico Tutelado	
3.2 A Atipicidade Material no Cultivo Medicinal	
3.3 A Norma Penal em Branco e o Vácuo Regulatório	
3.4 O Princípio da Autonomia da Vontade e o Direito à Privacidade	
3.5 O Debate sobre o Uso Recreativo	
4. Jurisprudência dos Tribunais Superiores	
4.1 STF: RE 635.659/SP (Tema 506). Descriminalização do Porte para Uso Pessoal	
4.2 STJ: IAC 16 (REsp 2.024.250/PR). Cânhamo Medicinal para Pessoas Jurídicas	
4.3 STJ: Salvo-Conduto para Cultivo Medicinal por Pessoa Física	
4.4 STJ: A Adequação da Via Eleita e a Competência Jurisdicional	
4.5 STJ: A Não Exigência de Comprovação de Miserabilidade	
4.6 O Tratamento Conferido pelos Tribunais Regionais Federais	
5. O Novo Marco Regulatório da ANVISA (2026)	
5.1 O IAC 16 como Ultimato Institucional	
5.2 As Cinco RDCs de 2026	
5.3 A Importação de Sementes	
5.4 A Busca Domiciliar e a Prova Ilícita	
6. Quadro Sinótico: Situações Jurídicas do Cultivo (Abril/2026)	
7. Síntese Cronológica dos Marcos Jurídicos	
8. Diretrizes Práticas para o Exercício da Advocacia	
8.1 O Habeas Corpus Preventivo como Instrumento Central	
8.2 O Dossiê Médico	
8.3 A Chancela Sanitária (Autorização da ANVISA)	

8.4 O Laudo Agrônômico.....	
8.5 A Estratégia Argumentativa em Camadas.....	
8.6 O Cálculo da Quantidade de Plantas.....	
8.7 A Validade e a Renovação do Salvo-Conduto.....	
8.8 Abrangência Nacional do Salvo-Conduto.....	
8.9 O Cenário Pós-Regulamentação (a partir de agosto de 2026).....	
9. Diretrizes para Cultivadores e Pacientes.....	
9.1 Para o Paciente que Cultiva para Fins Medicinais.....	
9.2 Para Associações de Pacientes.....	
10. Conclusões e Panorama Prospectivo.....	
11. Referências Bibliográficas e Normativas.....	
Legislação e Atos Normativos.....	
Jurisprudência.....	
Doutrina e Fontes Secundárias.....	

1. APRESENTAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO TEMA

A dogmática penal contemporânea e o direito sanitário brasileiro atravessam um momento de profunda ressignificação axiológica e normativa. O debate em torno da *Cannabis sativa* L. e de suas propriedades medicinais deixou as margens do ativismo social para ocupar o centro das deliberações das mais altas cortes do país e da agência reguladora federal. Em poucos anos, o ordenamento jurídico evoluiu de uma proibição praticamente absoluta para um cenário de regulamentação gradativa, impulsionado principalmente pelas decisões dos Tribunais Superiores e pela pressão de pacientes que dependem da planta para o tratamento de doenças graves.

O presente documento organiza o estudo em quatro grandes eixos: o marco normativo; a posição consolidada dos Tribunais Superiores; os fundamentos doutrinários; e as orientações práticas tanto para quem cultiva quanto para quem advoga. A análise é atualizada até abril de 2026, contemplando o novo ciclo regulatório inaugurado pelas Resoluções da Diretoria Colegiada (RDCs) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o desfecho dos incidentes qualificados perante o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ). A compreensão do tema exige do operador do direito domínio sobre as intersecções entre o Direito Penal, o Direito Constitucional à Saúde e o Direito Administrativo Sancionador.

A discussão jurídica não pode ser resumida à binária “pode plantar” ou “não pode plantar”. O enquadramento depende da finalidade, da autorização, da prova médica, do volume, do contexto, da destinação, da existência ou não de circulação para terceiros e do regime sanitário aplicável, sendo este o fio condutor de toda a análise subsequente.

2. MARCO NORMATIVO

2.1 A LEI Nº 11.343/2006 E A PROIBIÇÃO GERAL

A Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad) e foi concebida sob a égide do modelo da “Gerra às Drogas” (“War on Drugs”). Seu artigo 2º estabelece a regra geral de proibição, vedando, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser

extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar. O parágrafo único do mesmo artigo 2º abre uma exceção fundamental: pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização.

A letargia do Poder Executivo em regulamentar essa exceção por quase duas décadas foi o principal catalisador do fenômeno de judicialização da saúde e da impetração massiva de *habeas corpus* preventivos no Brasil. Do ponto de vista dogmático, os artigos 28 e 33 da referida lei consubstanciam o que a teoria do delito denomina normas penais em branco em sentido heterogêneo: o preceito primário carece de complemento para que sua tipicidade seja perfectibilizada, e esse complemento é fornecido, sobretudo, pela Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.

2.2 O ARTIGO 28: O USUÁRIO E O CULTIVO PARA USO PESSOAL

O artigo 28 da Lei de Drogas trata da conduta do usuário. Embora não comine pena privativa de liberdade, o dispositivo foi objeto do mais importante julgamento recente do STF sobre o tema. As sanções previstas são: advertência sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade; e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. O § 1º do artigo 28 é de extrema relevância para o cultivo doméstico, ao estabelecer que às mesmas medidas se submete quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Isso significa que, em tese, o cultivo de pequena quantidade para uso pessoal recebe o mesmo tratamento que o porte: não é crime, mas é ilícito extrapenal. O § 2º manda o juiz avaliar natureza e quantidade, local, condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes.

2.3 O ARTIGO 33: O TRÁFICO DE DROGAS E O RISCO CENTRAL

O artigo 33, caput, da Lei de Drogas tipifica o tráfico, com pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa. O § 1º, inciso II, do artigo 33 é o tipo penal que mais ameaça quem cultiva *Cannabis sativa* sem autorização, ao punir quem semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas. A linha que separa o artigo 28, § 1º, do artigo 33, § 1º, inciso II, é objeto central de controvérsia jurisprudencial, sendo o nexo entre a finalidade do agente e a presença ou ausência de elementos objetivos de mercância o critério determinante.

2.4 O ARTIGO 34: UTENSÍLIOS PARA CULTIVO

O artigo 34 da Lei de Drogas pune a posse de maquinário, aparelho ou instrumento destinado à fabricação, preparação ou produção de drogas, com pena de reclusão de 3 a 10 anos. O STJ, contudo, fixou entendimento de que esse artigo está vinculado ao narcotráfico e não pode ser aplicado contra quem possuiu utensílios usados no cultivo destinado ao consumo próprio, pois seria um contrassenso jurídico que a posse de objetos para cultivo pessoal fosse punida mais gravemente do que o próprio cultivo tipificado no artigo 28, § 1º.

2.5 O ARTIGO 35: ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Quem se associar para o plantio coletivo de cannabis pode responder pelo artigo 35 da Lei de Drogas (associação para o tráfico), com pena de reclusão de 3 a 10 anos. Esse risco é relevante para associações de pacientes que cultivam coletivamente sem as devidas autorizações, sendo imperativo que qualquer coletivo atue integralmente dentro do regime regulatório inaugurado pela RDC nº 1.014/2026.

2.6 O ARTIGO 40-A: A INOVAÇÃO DA LEI Nº 15.358/2026

A Lei nº 15.358, de 24 de março de 2026, acrescentou o artigo 40-A à Lei de Drogas, determinando o dobro das penas previstas nos artigos 33 a 37 quando o crime for praticado por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, nos termos legais correspondentes. Essa novidade tem impacto direto em casos de plantio associado a tráfico estruturado, domínio territorial, grupo armado ou organização criminosa. O advogado deve verificar, em especial nas imputações que cumulam os artigos 33 e 35, se o Ministério Público veicula ou não tal qualificadora, pois ela altera substancialmente os parâmetros de fixação da pena-base.

2.7 A PORTARIA SVS/MS Nº 344/1998 E AS LISTAS DE SUBSTÂNCIAS

A Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, lista as substâncias sujeitas a controle especial. A *Cannabis sativa* consta da Lista E (lista de plantas e fungos proscritos que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas), e o THC (Tetrahydrocannabinol) consta da Lista F2 (substâncias psicotrópicas). Em cumprimento ao IAC 16 do STJ, a RDC nº 1.011/2026 atualizou o Anexo I da Portaria 344/98, acrescentando adendos às Listas C1 e E: o canabidiol (CBD) passa a integrar a Lista C1 de substâncias sujeitas a controle especial; para a *Cannabis sativa* com teor de THC igual ou inferior a 0,3%, são criadas exceções condicionadas à proscrição, condicionadas ao cumprimento das RDCs 1.012 e 1.013/2026. A planta não é retirada da Lista E; ela permanece sujeita a controle especial, porém com exceções regulamentadas. A RDC 1.011/2026 entra em vigor em 4 de agosto de 2026.

2.8 AS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS INCORPORADAS AO DIREITO BRASILEIRO

O Brasil é signatário de três convenções internacionais sobre entorpecentes que influenciam diretamente a regulamentação da cannabis. O Decreto nº 54.216/1964 promulgou a Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961 (Nova York), cujo artigo 28 trata da fiscalização da cannabis e admite exceções para fins industriais (fibra e semente) e medicinais. O Decreto nº 79.388/1977 promulgou a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971 (Viena). O Decreto nº 154/1991 promulgou a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de 1988 (Viena), cujo artigo 3º trata do cultivo para consumo pessoal como conduta que cada Estado pode tipificar ou não, respeitados os princípios constitucionais internos. O STJ utilizou essas convenções para fundamentar o IAC 16, concluindo que elas têm por missão coibir o uso e o tráfico de substâncias narcóticas, mas admitem exceções quanto à utilização medicinal e industrial.

3. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E DOUTRINÁRIOS

3.1 O PRINCÍPIO DA LESIVIDADE E O BEM JURÍDICO TUTELADO

A hermenêutica penal não se esgota na mera subsunção do fato à letra fria da lei. O Direito Penal de um Estado Democrático de Direito exige que a conduta humana

cause uma lesão ou perigo de lesão concreto e significativo a um bem jurídico tutelado, postulado este conhecido como Princípio da Lesividade ou *nullum crimen sine injuria*. O bem jurídico precípua tutelado pela Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública. Quando um paciente acometido por patologia grave, munido de prescrição médica elaborada por profissional capacitado, decide cultivar a planta *Cannabis sativa* no interior de sua residência com o fito exclusivo de extrair o óleo medicinal para uso próprio, questiona-se: qual é a ofensa à saúde pública? A resposta da doutrina e da jurisprudência é categórica: nenhuma. A conduta não atinge a coletividade, não fomenta o mercado clandestino e não expõe terceiros a risco. Pierpaolo Cruz Bottini, professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo, corrobora o entendimento de que os crimes de perigo abstrato não podem servir como cheque em branco para a punição de condutas inofensivas à coletividade.

O STF, no julgamento do RE 635.659/SP, explicitamente reconheceu que a criminalização do porte para uso pessoal afronta o postulado da proporcionalidade, pois versa sobre lesividade que se restringe à esfera pessoal dos usuários e produz crescente estigmatização. O princípio da autonomia da vontade e o direito à privacidade (artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal) também embasam a doutrina que sustenta a inconstitucionalidade da criminalização do uso e do cultivo doméstico para consumo próprio.

3.2 A ATIPICIDADE MATERIAL NO CULTIVO MEDICINAL

A jurisprudência e a doutrina desenvolveram a tese da atipicidade material para o cultivo doméstico medicinal: ainda que formalmente enquadrável no artigo 33, § 1º, inciso II, a conduta carece de tipicidade material quando destinada a fins terapêuticos comprovados, pois o bem jurídico tutelado não é lesado. Ao contrário, a conduta realiza o direito fundamental à saúde (artigo 196, CF). Inexiste, nesses casos, o elemento subjetivo (dolo) voltado à difusão da substância entorpecente na sociedade.

Ademais, ao se contrapor o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana (artigos 1º, III, e 196 da Constituição Federal) ao preceito criminal, a ponderação de interesses determina o afastamento da incidência penal. Para muitos doutrinadores, configura-se ainda o estado de necessidade ou o exercício regular de um direito, erigidos como verdadeiras excludentes de ilicitude (artigo 23, inciso III, do Código Penal), considerando que o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Drogas previu

expressamente a possibilidade de autorização de cultivo para fins medicinais, não podendo a omissão do Poder Executivo prejudicar quem busca exercer direito legalmente previsto.

3.3 A NORMA PENAL EM BRANCO E O VÁCUO REGULATÓRIO

O cultivo de cannabis é disciplinado por norma penal em branco: a proibição do artigo 33 depende do complemento de listas administrativas, especialmente da Portaria SVS/MS nº 344/1998 e dos atos da ANVISA, para que se saiba o que é “droga” para fins penais. Esse ponto ganhou ainda mais importância com a RDC nº 1.011/2026, que atualizou o Anexo I da Portaria nº 344/1998 em razão do IAC 16. A doutrina destaca que o cânhamo industrial (THC igual ou inferior a 0,3%) sequer integra a lista de substâncias proscritas sem exceção, não podendo, portanto, ter seu cultivo autorizado por pessoa jurídica enquadrado no artigo 33 da Lei de Drogas.

3.4 O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE E O DIREITO À PRIVACIDADE

O exercício do direito à saúde e à autonomia privada não é uma benesse restrita aos desprovidos de capital, mas uma prerrogativa do cidadão em optar pelo método terapêutico mais adequado à sua integridade biopsíquica, livre de coerção econômica ou imposições mercadológicas. O artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, vedando que o Estado puna o indivíduo por conduta que, em sua dimensão fática, afeta exclusivamente a si próprio. A doutrina constitucional-penal, a partir desse referencial, sustenta a ilegitimidade da criminalização do autocultivo medicinal estrito.

3.5 O DEBATE SOBRE O USO RECREATIVO

A regulamentação do uso recreativo da cannabis não possui amparo legal no Brasil e permanece como crime. Tanto a decisão do STF no RE 635.659/SP quanto as regulamentações da ANVISA de 2026 não tratam do uso recreativo, que continua sujeito às disposições da Lei de Drogas. Em 15 de abril de 2026, a Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal rejeitou a Sugestão Legislativa nº 25/2020 (e-Cidadania), que previa permitir o uso e o cultivo pessoal de até 20 plantas de maconha, evidenciando que não há, no horizonte imediato, perspectiva de regulamentação nesse sentido. O cultivo recreativo, qualquer que seja a quantidade

acima de seis plantas-fêmeas, permanece sujeito às penas do artigo 33 da Lei de Drogas (reclusão de 5 a 15 anos).

4. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

4.1 STF: RE 635.659/SP (TEMA 506). DESCRIMINALIZAÇÃO DO PORTE PARA USO PESSOAL

O julgamento mais relevante do STF sobre o tema foi concluído em 26 de junho de 2024, no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com reconhecida repercussão geral (Tema 506). O acórdão foi publicado em 27 de setembro de 2024 e transitou em julgado em 18 de março de 2025. Por maioria de seis votos a cinco, o Plenário fixou as oito teses vinculantes que se reproduzem a seguir, de observância obrigatória por todas as instâncias do Poder Judiciário e forças de segurança pública do país. Votaram com o relator os Ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Roberto Barroso e Rosa Weber (voto proferido antes de sua aposentadoria). Ficaram vencidos os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Luiz Fux.

1. **Tese 1.** Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, a substância *cannabis sativa*, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (artigo 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (artigo 28, III).
2. **Tese 2.** As sanções estabelecidas nos incisos I e III do artigo 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta.
3. **Tese 3.** Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a

sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença.

4. **Tese 4.** Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, até 40 gramas de *cannabis sativa* ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.
5. **Tese 5.** A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercância, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.
6. **Tese 6.** Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários.
7. **Tese 7.** Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio.
8. **Tese 8.** A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Para a atuação técnica do advogado criminalista, a compreensão da natureza jurídica dessa presunção é vital. O STF não concedeu um salvo-conduto absoluto para o porte de até 40 gramas ou seis plantas; trata-se de presunção relativa (*juris tantum*). O impacto sobre o cultivo doméstico é direto: o cultivo de até seis plantas-fêmeas gera presunção relativa de uso pessoal, não configurando infração penal. Esse parâmetro é temporário e vale até que o Congresso Nacional legisle a respeito. A Portaria CNJ nº 16, de 28 de janeiro de 2025, instituiu grupo de trabalho sobre o

Tema 506 e foi formalmente revogada em bloco pela Portaria CNJ nº 233, de 4 de agosto de 2025, norma de revogação genérica de microcolegiados. A operação do mutirão para aplicação prática do Tema 506 nos tribunais de segunda instância deu-se especificamente por meio da Portaria CNJ nº 167/2025.

A tabela a seguir sintetiza as regras operacionais impostas pelo STF na tese do Tema 506, correlacionando o cenário fático de apreensão com o correspondente ônus probatório e as ações mandatórias na audiência de custódia:

Cenário Fático de Apreensão	Presunção Legal (Tema 506)	Ônus da Prova e Dever da Autoridade Policial	Ação Mandatória na Audiência de Custódia
Até 40g ou até 6 plantas fêmeas	Presume-se Uso Pessoal (artigo 28, Lei 11.343/2006)	O ônus recai sobre o Estado. Para indiciar por tráfico (artigo 33), o Delegado deve registrar justificativa minudente no auto de prisão em flagrante, vedada a alusão a critérios puramente subjetivos. Exige-se prova material de mercância (balanças, cadernos de contabilidade, etc.).	O Juízo deve obrigatoriamente reavaliar e perscrutar as razões invocadas pelo Delegado para o afastamento da presunção de uso próprio.
Acima de 40g ou mais de 6 plantas fêmeas	Presunção legal se inverte para indício de traficância, sujeita a prova em contrário	O ônus probatório recai sobre a Defesa para afastar a caracterização de tráfico.	A apreensão acima do limite não impede o juiz de reconhecer a atipicidade da conduta, desde que a defesa apresente prova documental robusta atestando a condição de usuário ou paciente medicinal.

4.2 STJ: IAC 16 (RESP 2.024.250/PR). CÂNHAMO MEDICINAL PARA PESSOAS JURÍDICAS

O Incidente de Assunção de Competência nº 16 (IAC 16) teve sua admissão formalmente registrada em 14 de março de 2023 na Primeira Seção do STJ, tendo como relatora a Ministra Regina Helena Costa e como vetor o Recurso Especial nº

2.024.250/PR. O incidente foi julgado em 13 de novembro de 2024, com acórdão publicado no DJe em 19 de novembro de 2024 e trânsito em julgado em 5 de maio de 2025. O prazo original fixado na Tese IV para regulamentação era de seis meses a contar do acórdão, com vencimento em 19 de maio de 2025. Diante do Plano de Ação apresentado pelas obrigadas, a Primeira Seção homologou duas prorrogações sucessivas, fixando como termo final a data de 31 de março de 2026. Em 8 de abril de 2026, por unanimidade, a Primeira Seção declarou que a União e a ANVISA cumpriram integralmente as determinações do IAC 16, destacando que as cinco RDCs de 2026 promoveram a reestruturação completa do regime jurídico. O STJ fixou cinco teses vinculantes:

9. **Tese I.** Nos termos dos artigos 1º, parágrafo único, e 2º, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), não pode ser considerado proscrito o cânhamo industrial (Hemp), variedade da Cannabis com teor de Tetrahydrocannabinol (THC) inferior a 0,3%, porquanto inapto à produção de drogas, assim entendidas substâncias psicotrópicas capazes de causar dependência.
10. **Tese II.** De acordo com a Convenção Única sobre Entorpecentes (Decreto nº 54.216/1964) e a Lei nº 11.343/2006, compete ao Estado brasileiro estabelecer a política pública atinente ao manejo e ao controle de todas as variedades da Cannabis, inclusive o cânhamo industrial (Hemp), não havendo, atualmente, previsão legal e regulamentar que autorize seu emprego para fins industriais distintos dos medicinais e/ou farmacêuticos, circunstância que impede a atuação do Poder Judiciário.
11. **Tese III.** À vista da disciplina normativa para os usos médicos e/ou farmacêuticos da Cannabis, as normas expedidas pela ANVISA (Portaria SVS/MS nº 344/1998 e RDC nº 327/2019) proibindo a importação de sementes e o manejo doméstico da planta devem ser interpretadas de acordo com as disposições da Lei nº 11.343/2006, não alcançando, em consequência, a variedade descrita na Tese I, cujo teor de THC é inferior a 0,3%.
12. **Tese IV.** É lícita a concessão de autorização sanitária para plantio, cultivo, industrialização e comercialização do cânhamo industrial por pessoas jurídicas, destinados exclusivamente a fins medicinais e/ou farmacêuticos,

observada a regulamentação da União e da ANVISA, no âmbito de suas respectivas competências.

13. **Tese V.** Incumbe à ANVISA e à União, no exercício da discricionariedade administrativa, avaliar a adoção de diretrizes destinadas a obstar o desvio ou a destinação indevida das sementes e da produção.

O precedente estrutural do IAC 16 não autoriza a pessoa física a plantar livremente, não libera o uso recreativo, não autoriza a comercialização informal e não amparou o uso industrial genérico (fibra, têxtil, alimentação), cuja regulamentação aguarda atos normativos adicionais do Ministério da Agricultura.

4.3 STJ: SALVO-CONDUTO PARA CULTIVO MEDICINAL POR PESSOA FÍSICA

Mesmo antes da regulamentação das RDCs de 2026, o STJ consolidou ampla jurisprudência no sentido de conceder salvo-condutos, mediante ordens de *habeas corpus* preventivo, para que pacientes cultivem *cannabis* medicinal, desde que comprovada a necessidade terapêutica. Os precedentes mais importantes, em ordem cronológica, são os seguintes.

A Sexta Turma do STJ, em junho de 2022, por unanimidade, concedeu salvo-conduto para três pacientes cultivarem *Cannabis sativa* para extração de óleo medicinal para uso próprio, reconhecendo que a conduta carecia de tipicidade material, por ausência de dolo e de lesividade à saúde pública.

A Terceira Seção do STJ, nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em *Habeas Corpus* nº 165.266/CE (DJe 03/10/2023), uniformizou o entendimento sobre a possibilidade de salvo-conduto para importação de sementes e cultivo de *Cannabis sativa* para fins terapêuticos, desde que comprovada a necessidade por documentação idônea, até regulamentação pelo Poder Executivo Federal, nos termos do artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006.

Em 8 de julho de 2024, o Ministro Og Fernandes, exercendo a Vice-Presidência do STJ, deferiu liminar no *Habeas Corpus* nº 927.094/MG para conceder salvo-conduto a paciente com ansiedade generalizada e depressão para o cultivo doméstico

de *Cannabis sativa* destinado à extração de óleo com finalidade medicinal, impedindo qualquer órgão de persecução penal de obstar a conduta.

Em decisão monocrática com efeito estritamente *inter partes*, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no Recurso Ordinário em *Habeas Corpus* nº 211.099/MG (14 de fevereiro de 2025), expediu salvo-conduto para que o paciente pudesse cultivar até noventa e quatro plantas e cento e dez sementes por ano, com margem de 30% para perdas, conforme laudo técnico de engenheiro agrônomo. Por ser decisão monocrática baseada em laudo individual e ter efeito apenas entre as partes do processo, não constitui parâmetro geral vinculante; demonstra, contudo, que pedidos técnica e documentalmente robustos podem superar, com ampla margem, o parâmetro quantitativo genérico do Tema 506.

O Agravo Regimental no *Habeas Corpus* nº 1.017.622/SC, julgado pela Quinta Turma do STJ em 19 de novembro de 2025 (DJEN 26/11/2025, Informativo 873), sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, reafirmou, por unanimidade, a possibilidade de concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de *Cannabis sativa*, consagrando que o *habeas corpus* preventivo não pode ser sobrestado por Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e que a necessidade terapêutica comprovada justifica a concessão da ordem.

REQUISITOS CUMULATIVOS PARA A CONCESSÃO DO SALVO-CONDUTO

A jurisprudência do STJ fixou quatro requisitos cumulativos para a concessão da ordem:

1. **Documentação médica idônea e robusta:** laudos, exames e prescrições que atestem a enfermidade e a necessidade da terapia canabinoide, em especial a refratariedade da doença aos medicamentos convencionais disponíveis.
2. **Finalidade unívoca:** o cultivo deve se destinar exclusiva e inequivocamente ao uso medicinal e pessoal do paciente ou de seus dependentes legais.
3. **Controle ambiental:** o plantio deve ocorrer na residência do beneficiário ou de seu tutor, em ambiente seguro e sem exposição ostensiva.
4. **Autorização de importação da ANVISA:** apresentação do comprovante de Autorização de Importação expedido pela ANVISA em favor do impetrante (emitido gratuitamente pelo portal Gov.br).

4.4 STJ: A ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E A COMPETÊNCIA JURISDICCIONAL

O embate jurisprudencial originário centrava-se em uma questão de ordem processual: qual a ação cabível para pleitear o direito de cultivar a planta em casa? Em um primeiro momento, diversos magistrados extinguíam os pedidos de *habeas corpus* sem resolução de mérito, argumentando tratar-se de inadequação da via eleita, sob o raciocínio de que o paciente não buscava liberdade de locomoção, mas acesso a tratamento de saúde. Essa tese foi rechaçada sistematicamente pelo STJ, que assentou a completa adequação do *habeas corpus* preventivo: o ato de adquirir sementes, germiná-las, cultivá-las e extrair suas resinas amolda-se perfeitamente à descrição típica dos artigos 28, § 1º, e 33, § 1º, inciso II, da Lei de Drogas, expondo o paciente e seus familiares a ameaça constante e palpável de prisão em flagrante, o que atinge o direito constitucional de ir e vir (artigo 5º, inciso LXVIII, da CF).

Quanto à competência, o STJ pacificou a matéria por meio de precedentes unânimes, a exemplo do Conflito de Competência nº 171.206/SP (Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 10/06/2020, DJe 16/06/2020, Informativo 673), originado da 2ª Vara Criminal de Diadema, e de dezenas de outros julgados prolatados em 2025 e 2026, estabelecendo que a competência, em regra, é da Justiça Estadual. A competência da Justiça Federal somente desponta caso existam nos autos provas inequívocas e robustas da transnacionalidade contínua do delito. Sendo o cultivo de caráter estritamente doméstico, voltado para a extração do óleo para autoconsumo, o juiz de direito criminal da comarca de domicílio do impetrante é a autoridade jurisdiccional competente.

4.5 STJ: A NÃO EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MISERABILIDADE

Um avanço interpretativo de singular importância foi consolidado pelo STJ no julgamento do Agravo Regimental no *Habeas Corpus* nº 913.386/SP, de relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, ocorrido em 19 de fevereiro de 2025 (DJEN 24/02/2025). O STJ rechaçou de forma lapidar a exigência de comprovação de hipossuficiência financeira, assentando que não é exigível a comprovação da impossibilidade financeira de aquisição do fármaco importado autorizado pela ANVISA para o deferimento da ordem de cultivo doméstico. O exercício do direito à

saúde e à autonomia privada não é uma benessê restrita aos desprovidos de capital, mas prerrogativa do cidadão em optar pelo método terapêutico mais adequado à sua integridade biopsíquica.

4.6 O TRATAMENTO CONFERIDO PELOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS

A 1ª Turma do TRF5 confirmou *habeas corpus* preventivo para cultivo de *cannabis* medicinal, com fundamento na excludente de ilicitude prevista no artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo que a autorização legal de cultivo para fins medicinais afasta a antijuridicidade da conduta.

O TRF4, em sessão de 27 de janeiro de 2026 (7ª Turma, por maioria, Redator Des. Federal Luiz Carlos Canalli), fixou que o salvo-conduto para cultivo doméstico de *Cannabis* medicinal persiste enquanto perdurar a necessidade terapêutica, dispensando renovação periódica semestral quando o paciente mantém condição crônica e documentação médica atualizada.

O TRF6 firmou, em Incidente de Assunção de Competência próprio (IAC nº 6004758-71.2024.4.06.0000/MG), que o *habeas corpus* não é o instrumento jurídico adequado para garantir o acesso ao óleo de Cannabis na modalidade de fornecimento de medicamento pelo Estado, hipótese em que as ações devem seguir o Tema 1.234/STF e a Súmula Vinculante 60. Essa orientação não afeta a validade do salvo-conduto para cultivo, que continua deferível por *habeas corpus*, devendo o advogado distinguir claramente as hipóteses de fornecimento de medicamento e de autorização de cultivo.

5. O NOVO MARCO REGULATÓRIO DA ANVISA (2026)

5.1 O IAC 16 COMO ULTIMATO INSTITUCIONAL

A concessão de milhares de salvo-condutos individuais evidenciou uma profunda anomalia constitucional: o Poder Judiciário passou a atuar como formulador de políticas públicas de saúde e agricultura, suprimindo a omissão histórica dos poderes Executivo e Legislativo. O acórdão de mérito do IAC 16, publicado em novembro de 2024, impôs um controle judicial estrutural impositivo: determinou prazo perempório,

prorrogado duas vezes até 31 de março de 2026, para que a União e a ANVISA regulamentassem integralmente o plantio, cultivo, industrialização e comercialização da *Cannabis sativa* e do cânhamo industrial exclusivamente para fins medicinais e farmacêuticos. Diante do constrangimento judicial, a ANVISA convocou sessões extraordinárias de sua Diretoria Colegiada, aprovando por unanimidade, em reunião de 28 de janeiro de 2026, cinco resoluções fundamentais, assinadas nos dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro de 2026.

5.2 AS CINCO RDCS DE 2026

RDC Nº 1.011/2026

Assinada em 30 de janeiro de 2026 e publicada no DOU em 3 de fevereiro de 2026, com vigência em 4 de agosto de 2026, a RDC nº 1.011/2026 atualiza o Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344/1998, em cumprimento ao IAC 16. O ponto central é o acréscimo do Adendo 15 à Lista C1, que sujeita a *Cannabis sativa* L. com teor de THC igual ou inferior a 0,3% aos controles daquela lista, com exceções condicionadas ao cumprimento das RDCs 1.012 e 1.013/2026. Acrescentam-se também os Adendos 13, 14 e 15 à Lista E (plantas proscritas), instituindo exceções regulamentadas. A planta não é excluída da Lista E: permanece sujeita a controle especial, com exceções condicionadas.

RDC Nº 1.012/2026

Assinada em 30 de janeiro de 2026, publicada em 3 de fevereiro de 2026, com vigência em 4 de agosto de 2026, a RDC nº 1.012/2026 estabelece requisitos para o cultivo de *Cannabis sativa* L. destinado exclusivamente a fins de pesquisa científica, por instituições de ensino, institutos de ciência e tecnologia e indústria farmacêutica autorizados pela ANVISA. Proíbe qualquer forma de comercialização da cannabis cultivada ou de produtos derivados. Para cannabis com THC acima de 0,3%, a obtenção depende de importação com autorização prévia da ANVISA.

RDC Nº 1.013/2026

Assinada em 30 de janeiro de 2026, publicada em 3 de fevereiro de 2026, com vigência em 4 de agosto de 2026, a RDC nº 1.013/2026 regula o cultivo da *Cannabis sativa* L. com teor de THC menor ou igual a 0,3%, destinado exclusivamente a fins medicinais e/ou farmacêuticos, restrito a pessoas jurídicas. Exige-se Autorização

Especial (AE) da ANVISA, com inspeção sanitária prévia, georreferenciamento da área, monitoramento por câmeras vinte e quatro horas, rastreabilidade integral e análise laboratorial de cada lote. Lotes com THC superior a 0,3% devem ser incinerados sob fiscalização em até quarenta e oito horas. A importação de sementes dispensa anuência da ANVISA, sujeitando-se aos requisitos do MAPA; a exportação da planta e de suas sementes é proibida.

RDC Nº 1.014/2026: O SANDBOX REGULATÓRIO

Assinada em 30 de janeiro de 2026, com vigência em 4 de agosto de 2026, a RDC nº 1.014/2026 instituiu o Ambiente Regulatório Experimental (Sandbox Regulatório, art. 11 da LC 182/2021) para associações de pacientes sem fins lucrativos, permitindo-lhes o cultivo, a produção de insumo farmacêutico vegetal e o desenvolvimento de preparados à base de cannabis em pequena escala supervisionada, vedada a comercialização. O acesso ao Sandbox depende de edital de chamamento público da ANVISA, apresentação de balanços financeiros auditáveis, rastreabilidade documentada e controle de qualidade com comprovação de isenção de fungos, metais pesados e resíduos de pesticidas. O descumprimento injustificado enseja a imediata eliminação do programa e a sujeição dos administradores às sanções civis, administrativas e penais.

RDC Nº 1.015/2026

Assinada em 2 de fevereiro de 2026, publicada no DOU em 3 de fevereiro de 2026 (com retificação em 4 de fevereiro de 2026), com vigência em 4 de maio de 2026, a RDC nº 1.015/2026 substitui e revoga integralmente a RDC nº 327/2019, estabelecendo o novo marco regulatório para a Autorização Sanitária de fabricação e importação de produtos de cannabis para uso medicinal humano. As principais inovações em relação à norma revogada incluem: ampliação das vias de administração (oral, bucal, sublingual, inalatória e dermatológica); inclusão dos cirurgiões-dentistas como prescritores, para analgesia e disfunções crônicas temporomandibulares; extensão da prescrição de produtos com THC acima de 0,2% a doenças debilitantes graves; mudança no tipo de receituário (Receita de Controle Especial para THC até 0,2%, e Notificação de Receita A, a receita amarela, para THC acima de 0,2%); abertura para manipulação magistral de preparações contendo exclusivamente o fitofármaco canabidiol (CBD) por farmácias de manipulação

credenciadas; e possibilidade de renovação da autorização sanitária por um único período adicional de cinco anos, exigindo-se, após esse prazo, a evolução para registro como medicamento. Peças processuais e pareceres devem referenciar esta norma como o marco vigente, evitando citar a RDC 327/2019.

5.3 A IMPORTAÇÃO DE SEMENTES

A Terceira Seção do STJ, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.624.564/SP (Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 14 de outubro de 2020, DJe 21/10/2020, Informativo 683), reconheceu a atipicidade penal da importação de pequena quantidade de sementes de cannabis, principalmente porque a semente não contém THC e não há tipificação penal específica para aquele cenário. Esse precedente não deve ser lido como autorização ampla para importar, adquirir, vender, distribuir ou usar sementes indistintamente. Ele resolve uma questão de tipicidade penal em contexto específico, não afastando apreensão aduaneira, discussão administrativa ou uso da conduta como elemento probatório em investigação.

5.4 A BUSCA DOMICILIAR E A PROVA ILÍCITA

Em casos de plantação de cannabis, a entrada em domicílio é ponto decisivo. A Sexta Turma do STJ, no Recurso Especial nº 2.113.202/PA (Relator Ministro Jesuino Rissato, Desembargador convocado do TJDF, julgado em 19 de março de 2024, DJe 21/03/2024), reconheceu a ilegalidade de invasão domiciliar e rejeitou denúncia contra acusado de cultivar cannabis em casa, porque a diligência se baseou apenas em denúncia anônima, sem fundadas razões prévias e sem prova válida de consentimento. A jurisprudência não aceita que o resultado da busca sirva para justificar retroativamente a entrada. Em crimes permanentes, a entrada sem mandado ainda exige fundadas razões objetivas anteriores à diligência. Na análise dos casos, o advogado deve examinar: denúncia anônima isolada, ausência de investigação prévia, consentimento não comprovado e justificativa construída depois da apreensão são pontos fortes de nulidade.

6. QUADRO SINÓTICO: SITUAÇÕES JURÍDICAS DO CULTIVO DE CANNABIS NO BRASIL (ABRIL/2026)

O quadro a seguir apresenta as principais situações jurídicas do cultivo de cannabis no Brasil tal como configuradas em abril de 2026, a partir do conjunto normativo e jurisprudencial analisado:

Situação	Enquadramento Legal	Consequências
Cultivo de até 6 plantas-fêmeas para uso pessoal (sem autorização)	Ilícito extrapenal (artigo 28, § 1º, Lei 11.343/2006)	Apreensão da droga; advertência; medida educativa. Não configura crime. Presunção relativa de uso pessoal (RE 635.659/STF, Tema 506).
Cultivo acima de 6 plantas sem autorização e sem finalidade medicinal comprovada	Potencialmente tráfico (artigo 33, § 1º, II, Lei 11.343/2006)	Reclusão de 5 a 15 anos. Risco real de prisão em flagrante.
Cultivo com salvo-conduto judicial (pessoa física), TRF ou Juízo Estadual	Autorizado judicialmente via HC preventivo, com base na excludente de ilicitude (art. 2º, parágrafo único, Lei 11.343/2006) ou na atipicidade material (STJ)	Legítimo enquanto vigente o salvo-conduto. Exige documentação médica idônea. O STJ já autorizou até 94 plantas em decisão monocrática inter partes com base em laudo agrônômico (RHC 211.099/MG).
Cultivo por pessoa jurídica com AE da ANVISA (cânhamo, THC ≤ 0,3%)	Lícito, conforme RDC nº 1.013/2026 e IAC 16/STJ	Autorizado para fins medicinais e farmacêuticos. A norma entra em vigor em 4 de agosto de 2026.
Cultivo por associação de pacientes via Sandbox (RDC nº 1.014/2026)	Autorizado em regime experimental	Pequena escala, supervisionada, sem fins comerciais, sujeita a edital de chamamento público da ANVISA.
Cultivo recreativo (qualquer quantidade acima de 6 plantas-fêmeas)	Crime de tráfico (artigo 33, Lei 11.343/2006)	Reclusão de 5 a 15 anos. Nenhuma excludente aplicável. Sem perspectiva de regulamentação no curto prazo.
Posse de utensílios para cultivo pessoal	Artigo 34 absorvido ou inaplicável ao uso pessoal	STJ: o artigo 34 não se aplica ao cultivo para uso pessoal (contrassenso jurídico).

7. SÍNTESE CRONOLÓGICA DOS MARCOS JURÍDICOS

A tabela a seguir registra, em ordem cronológica, os principais marcos normativos, jurisprudenciais e regulatórios que moldaram o estado atual do Direito brasileiro sobre o cultivo de cannabis:

Data	Evento
2006	Promulgação da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).
2019	ANVISA publica a RDC nº 327/2019, regulamentando produtos industrializados de cannabis medicinal.
Out/2020	STJ, EREsp 1.624.564/SP (Terceira Seção, Rel. Min. Laurita Vaz): atipicidade da importação de pequena quantidade de sementes.
Jun/2022	STJ (Sexta Turma): salvo-conduto para três pacientes cultivarem Cannabis sativa para extração de óleo medicinal.
Out/2023	STJ, EDcl no AgRg no RHC 165.266/CE (Terceira Seção): uniformização do entendimento sobre o salvo-conduto para cultivo terapêutico.
14/03/2023	STJ registra formalmente a admissão do IAC 16 (REsp 2.024.250/PR) e suspende todos os processos similares no país.
26/06/2024	STF conclui julgamento do RE 635.659/SP: descriminalização do porte de até 40g ou seis plantas-fêmeas (Tema 506).
08/07/2024	STJ, HC 927.094/MG (Min. Og Fernandes, Vice-Presidência): liminar para cultivo medicinal de paciente com ansiedade e depressão.
27/09/2024	Publicação do acórdão do RE 635.659/SP pelo STF.
13/11/2024	STJ julga o IAC 16 (REsp 2.024.250/PR), fixando cinco teses vinculantes sobre o cânhamo industrial medicinal.
19/11/2024	Publicação do acórdão do IAC 16 no DJe.
Jan-Ago/2025	Portaria CNJ nº 16/2025 institui grupo de trabalho sobre o Tema 506. A operação do mutirão se dá pela Portaria CNJ nº 167/2025. A Portaria CNJ nº 233/2025 (04/08/2025) revoga a 16/2025 em bloco genérico de microcolegiados.
18/03/2025	Trânsito em julgado do acórdão do RE 635.659/SP (Tema 506) perante o STF.
Fev/2025	STJ, AgRg no HC 913.386/SP (Min. Antonio Saldanha Palheiro, 19/02/2025): não é exigível a comprovação de impossibilidade financeira para o salvo-conduto.
14/02/2025	STJ, RHC 211.099/MG (Min. Sebastião Reis Júnior): salvo-conduto para cultivo de até 94 plantas e 110 sementes por ano, com laudo técnico.
05/05/2025	Trânsito em julgado do acórdão do IAC 16 perante o STJ.
19/11/2025	STJ, AgRg no HC 1.017.622/SC (Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Informativo 873):

Data	Evento
	reafirmação do salvo-conduto para cultivo doméstico medicinal.
28/01/2026	ANVISA aprova, por unanimidade, as cinco resoluções regulamentando a cannabis medicinal no Brasil.
03-04/02/2026	Publicação das RDCs 1.011, 1.012, 1.013, 1.014 e 1.015/2026 no Diário Oficial da União.
08/04/2026	STJ reconhece, por unanimidade, que a União e a ANVISA cumpriram integralmente o IAC 16.
15/04/2026	CDH do Senado Federal rejeita a Sugestão Legislativa nº 25/2020 (e-Cidadania), que previa o uso e cultivo pessoal de até 20 plantas de maconha (publicada pela Agência Senado em 17/04/2026).
04/05/2026	Vigência da RDC nº 1.015/2026 (revoga a RDC nº 327/2019).
04/08/2026	Vigência das RDCs nº 1.011, 1.012 e 1.013/2026.

8. DIRETRIZES PRÁTICAS PARA O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA

8.1 O HABEAS CORPUS PREVENTIVO COMO INSTRUMENTO CENTRAL

O salvo-conduto obtido via *habeas corpus* preventivo é o principal instrumento jurídico para proteger pacientes **que cultivam** cannabis medicinal sem autorização administrativa. Por sua natureza de rito sumário de cognição estrita, o processo não comporta dilatação probatória. O STJ firmou que o *habeas corpus* deve ser julgado imediatamente como garantia constitucional à liberdade de locomoção, sem dilações indevidas (artigo 980 do CPC não se aplica ao *habeas corpus*). Não haverá audiência de instrução para ouvir testemunhas, médicos ou agrônomos; a prova do direito líquido e certo deve ser inteiramente pré-constituída na inicial do writ.

Ao confeccionar a peça, o advogado deve direcionar o *habeas corpus* com pedido de liminar preventivo ao juízo singular (Vara Criminal de Competência Residual) da comarca de domicílio do impetrante, e não para as Varas da Fazenda Pública ou juízo Cível, alicerçando a petição nos precedentes de competência do STJ. A petição deve apontar como autoridades coatoras o Delegado Seccional de Polícia Civil, o Comandante do Batalhão de Polícia Militar Regional e, se houver pedido liminar para retenção lícita de sementes de genética importada, as agências dos Correios e da Receita Federal local. Se ocorrer o denegatório infundado no Tribunal

de Justiça, os julgados do STJ mencionados neste trabalho servem como substrato probatório da ilegalidade para a concessão rápida nos tribunais superiores.

8.2 O DOSIÊ MÉDICO

O receitário simples de controle especial não é suficiente para garantir a ordem judicial. A defesa deve apresentar um Laudo Médico Circunstanciado no qual o médico prescritor ateste: o diagnóstico pormenorizado com o respectivo Código Internacional de Doenças (CID); o detalhamento cabal do histórico clínico, evidenciando as diversas modalidades terapêuticas alópatas já experimentadas e que resultaram em fracasso ou em severos efeitos colaterais adversos (comprovando a refratariedade da doença); a fundamentação bibliográfica que sustenta a indicação da cannabis para aquele quadro específico; e a prescrição com a posologia detalhada e as cepas (teor de CBD/THC) recomendadas. Documentos pessoais do paciente (RG, CPF, comprovante de endereço), exames que comprovem a condição de saúde e relatórios clínicos devem integrar o conjunto probatório.

8.3 A CHANCELA SANITÁRIA (AUTORIZAÇÃO DA ANVISA)

Um dos documentos mais cruciais exigidos pela jurência do STJ é o comprovante de Autorização de Importação expedido pela ANVISA em favor do impetrante (emitido gratuitamente pelo portal Gov.br). A resposta estratégica à objeção sobre sua relevância é hermenêutica: a referida autorização retira a discussão do campo da pseudociência e confere ao pleito o manto da legalidade estatal. A ANVISA, ao deferir o pedido, atesta formalmente que o uso do fitofármaco é válido, reconhecido e apropriado para aquele cidadão específico, restringindo a análise do juiz criminal à forma e ao acesso seguro, sem mais caber ao magistrado discutir a licitude do fim, que já está chancelada pelo Estado.

8.4 O LAUDO AGRONÔMICO

O laudo agrônomo constitui o diferencial competitivo moderno nas impetrações. Historicamente, juízes sentiam desconforto em deferir liminares abertas, como “defiro o cultivo das plantas necessárias”. No Direito Penal, a certeza é regra. Um laudo subscrito por engenheiro devidamente inscrito no CREA fará o planejamento reverso: a partir da posologia recomendada pelo médico, o agrônomo calculará o índice médio de rendimento em extração das cepas específicas; o índice

de quebra, pragas, ciclo vegetativo, floração contínua ao longo de um ano e a eventual presença de sementes não germinadas. A conclusão técnica será um valor aritmético preciso, por exemplo: “Para manter ininterruptamente o suprimento do paciente, faz-se necessário o cultivo rotativo de até dez plantas em estágio vegetativo, quinze plantas em floração, autorizando-se o porte contínuo de até quarenta sementes viáveis.” Ao peticionar dessa forma, o juiz restringe o preceito do salvo-conduto a parâmetros precisos, oferecendo segurança matemática para a ordem policial e evitando salvo-condutos amorfos.

8.5 A ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA EM CAMADAS

A tese jurídica deve ser construída em quatro camadas:

5. **Primeira camada: atipicidade material:** demonstrar que a conduta não lesa o bem jurídico tutelado pelo tipo penal (saúde pública), pois a substância ficará restrita ao uso terapêutico do paciente, sem circular na sociedade.
6. **Segunda camada: excludente de ilicitude:** o artigo 2º, parágrafo único, da Lei 11.343/2006 permite expressamente à União autorizar o cultivo para fins medicinais; a omissão do Poder Executivo não pode penalizar quem busca exercer um direito legalmente previsto.
7. **Terceira camada: direitos fundamentais:** invocar o direito à saúde (artigo 196, CF), à vida digna (artigo 1º, III, CF), à privacidade (artigo 5º, X, CF) e ao melhor interesse do paciente, especialmente quando houver vulnerabilidade social ou crianças envolvidas.
8. **Quarta camada: precedentes vinculantes:** citar, com números de processo e datas, os precedentes do STJ (Informativo 873, AgRg HC 1.017.622/SC; RHC 211.099/MG; EDcl no AgRg no RHC 165.266/CE; Sexta Turma, 2022) e as teses do STF no RE 635.659/SP.

8.6 O CÁLCULO DA QUANTIDADE DE PLANTAS

O STJ já autorizou o cultivo de até noventa e quatro plantas (RHC 211.099/MG) quando o laudo técnico justificou a necessidade. Contudo, pedidos sem justificativa técnica para quantidades elevadas tendem a ser indeferidos ou reduzidos. O

advogado deve trabalhar com engenheiro agrônomo ou farmacêutico para demonstrar matematicamente: prescrição diária (mg) multiplicada pelos dias de tratamento, dividida pelo rendimento estimado por planta, igual ao número de plantas necessárias, acrescida a margem de segurança para perdas.

8.7 A VALIDADE E A RENOVAÇÃO DO SALVO-CONDUTO

O TRF4, em julgamento de janeiro de 2026, estabeleceu que não é necessária a renovação periódica semestral do salvo-conduto quando o paciente mantém condição crônica e documentação médica atualizada. O advogado deve argumentar pela validade por prazo indeterminado do salvo-conduto, condicionada à manutenção da prescrição médica, para evitar que o paciente precise retornar ao Judiciário repetidamente.

8.8 ABRANGÊNCIA NACIONAL DO SALVO-CONDUTO

O STJ fixou que o salvo-conduto para cultivo de cannabis medicinal tem validade nacional, impedindo qualquer órgão de persecução penal, inclusive as Polícias Civil e Militar, a Polícia Federal e o Ministério Público estadual e federal, de impedir o cultivo ou de apreender as plantas.

8.9 O CENÁRIO PÓS-REGULAMENTAÇÃO (A PARTIR DE AGOSTO DE 2026)

Com a entrada em vigor das RDCs 1.011, 1.012 e 1.013/2026 em 4 de agosto de 2026, o caminho administrativo para pessoas jurídicas e instituições de pesquisa se torna claro. Para pessoas físicas que não sejam associadas a uma entidade habilitada no Sandbox da RDC 1.014/2026, o salvo-conduto judicial continua sendo o instrumento mais adequado, uma vez que nenhuma das RDCs de 2026 regulamenta o cultivo doméstico individual. A RDC 1.015/2026 já está em vigor desde 4 de maio de 2026 e revoga a RDC 327/2019; peças processuais e pareceres devem referenciar a nova norma.

9. DIRETRIZES PARA CULTIVADORES E PACIENTES

9.1 PARA O PACIENTE QUE CULTIVA PARA FINS MEDICINAIS

9. **A Regra Áurea: nunca plante antes da ordem judicial.** O erro tático mais comum e de consequências desastrosas ocorre quando o indivíduo confia plenamente em sua documentação médica e dá início ao plantio antes da concessão da liminar. Caso uma busca e apreensão seja cumprida antes da ordem judicial, o cidadão estará materialmente incurso em flagrante de produção de entorpecentes, e a discricionariedade do Delegado poderá enquadrar a conduta no artigo 33 da Lei de Drogas.
10. **O salvo-conduto é pessoal e intransferível.** A proteção resguarda unicamente o direito em relação à moléstia daquele CPF designado nos laudos. A entrega, a partilha, a troca, a cessão onerosa ou gratuita ou a distribuição solidária do excedente (seja resina, inflorescências ou qualquer sobra da extração) para vizinhos, parentes ou amigos sem amparo em salvo-conduto próprio constitui caracterização contundente de mercância e tráfico de drogas, rompendo o manto protetivo da liminar.
11. **Manutenção ininterrupta do acervo físico.** O documento original do salvo-conduto e toda a documentação médica comprobatória devem ser mantidos de maneira ostensiva na entrada do ambiente onde a plantação ocorre. O prazo de vigência da receita da vigilância sanitária prescreve, sendo necessário renová-la periodicamente com o médico para se precaver de alegações temporais em uma verificação policial.
12. **Organização do local de cultivo.** Plantas em local reservado, sem odor perceptivo ao público, sem mistura com outras substâncias e sem elementos que indiquem tráfico (balanças, embalagens, registros de vendas) reforçam a tese do uso pessoal. Notas fiscais de sementes importadas legalmente, receituários e autorizações da ANVISA devem ser guardados.
13. **Atenção ao edital das associações.** O paciente que pretender recorrer a uma associação deve verificar minuciosamente as publicações do Diário Oficial da União ou consultar o ambiente virtual oficial da ANVISA para certificar-se de que a entidade escolhida preencheu os requisitos dos editais de Sandbox e

obteve a autorização especial precária. Não se deve depositar contribuições em portais de associação sem essa verificação prévia.

14. **Abordagem policial.** Se houver abordagem policial ou investigação, a orientação segura é não confrontar agentes, não alterar provas, solicitar contato com advogado ou Defensoria Pública e exercer o direito ao silêncio quando houver risco de autoincriminação.

9.2 PARA ASSOCIAÇÕES DE PACIENTES

A RDC nº 1.014/2026 é voltada para associações de pacientes sem fins lucrativos legalmente constituídas, cujo estatuto social deve ser registrado em cartório e deixar clara a finalidade terapêutica. A associação que atua com cannabis medicinal precisa demonstrar: finalidade terapêutica; ausência de lucro; pacientes determinados com prescrições individualizadas; governança; rastreabilidade; controle de qualidade; e compatibilidade com autorização judicial ou administrativa. A ausência de fins lucrativos não elimina o dever de controle. A distribuição só pode ocorrer para os associados com necessidade terapêutica comprovada, sendo vedada expressamente a comercialização dos produtos cultivados no âmbito do Sandbox. O descumprimento injustificado de qualquer métrica no Sandbox enseja a imediata eliminação da entidade do programa e a sujeição dos seus administradores às sanções das esferas civil, administrativa e penal.

10. CONCLUSÕES E PANORAMA PROSPECTIVO

A maturação histórica sedimentada em abril de 2026 configura uma nova era no enfrentamento da crise que assombrou a política nacional de drogas por décadas. O estado correto do Direito é o seguinte: o porte de cannabis para consumo pessoal deixou de ter repercussão penal pelo Tema 506 do STF, mas continua ilícito extrapenal; o autocultivo medicinal pode receber proteção judicial quando houver documentação idônea; o cânhamo industrial de baixo THC pode ser objeto de autorização sanitária por pessoa jurídica para fins medicinais ou farmacêuticos, conforme o IAC 16 e as normas da ANVISA; associações e pesquisas dependem de regime regulatório próprio; o cultivo recreativo ou comercial informal segue sem

autorização legal; e o cultivo ligado a tráfico continua sujeito a repressão penal severa, agora com atenção também ao artigo 40-A da Lei de Drogas em casos de organizações criminosas, milícias ou grupos paramilitares.

A intervenção paradigmática da tese exarada pelo Plenário do STF (Tema 506) criou não apenas objetividade numérica para a separação dos estratos de usuário e traficante, mas impôs um vigoroso controle difuso das narrativas policiais por meio da audiência de custódia. A consolidação jurisprudencial do STJ assegurou o emprego do *habeas corpus* em varas de primeira instância estadual contra iminência de coações em contextos humanitários, suprimiu o peso desproporcional da comprovação de miséria financeira e admitiu salvo-condutos com parques de cultivo de até noventa e quatro plantas quando o laudo técnico sustenta a necessidade. O coroamento da eficácia dessas cortes originou o IAC 16, que extirpou a prevaricação administrativa forçando a agência reguladora a estruturar um novo regime normativo.

Por conseguinte, a ANVISA, por intermédio das RDCs de 2026, finalmente institucionalizou toda a complexa cadeia produtiva, permitindo prescrições por cirurgiões-dentistas, vias inaláveis e dermatológicas de administração, manipulação magistral de CBD e um ambiente regulatório experimental para associações engajadas na democratização do acesso com lisura.

As principais lacunas e pontos de atenção para o período subsequente são: o cultivo doméstico individual sem salvo-conduto continua em zona de risco penal, pois nenhuma das RDCs de 2026 abrange pessoas físicas não vinculadas a entidades do Sandbox; a importação de sementes por pessoas físicas permanece como área cinzenta, ainda que o STJ tenha reconhecido a atipicidade de importação de pequena quantidade para uso medicinal; e o uso do cânhamo industrial para fins industriais distintos dos medicinais e farmacêuticos (fibra, têxtil, alimentação) não está amparado pelo IAC 16, que expressamente reconheceu não haver previsão legal para tanto.

Não obstante as conquistas obtidas, repousa sobre os ombros da advocacia nacional o encargo cívico e processual de garantir a blindagem do paciente isolado contra os contornos de abuso policial, não permitindo falhas nos expedientes de postulação e assegurando que os ritos da liberdade e saúde jamais sejam aviltados por remanescentes proibicionistas e pela desatenção ao rigor documental.

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E NORMATIVAS

LEGISLAÇÃO E ATOS NORMATIVOS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. Decreto nº 54.216, de 27 de agosto de 1964. Promulga a Convenção Única sobre Entorpecentes. Diário Oficial da União, Brasília, 27 ago. 1964.

BRASIL. Decreto nº 79.388, de 14 de março de 1977. Promulga a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas. Diário Oficial da União, Brasília, 14 mar. 1977.

BRASIL. Decreto nº 154, de 26 de junho de 1991. Promulga a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas. Diário Oficial da União, Brasília, 27 jun. 1991.

BRASIL. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Diário Oficial da União, Brasília, 24 ago. 2006. (Texto atualizado).

BRASIL. Lei nº 15.358, de 24 de março de 2026. Acrescenta o artigo 40-A à Lei nº 11.343/2006. Diário Oficial da União, Brasília, 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998. Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Brasília, 1998. (Atualizada pelas RDCs 1.011 a 1.015/2026).

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 327, de 9 de dezembro de 2019. Diário Oficial da União, Brasília, 2019. (Revogada pela RDC nº 1.015/2026).

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 660, de 30 de março de 2022. Define critérios e procedimentos para importação de produto derivado de cannabis por pessoa física. Brasília, 2022.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 1.011, de 30 de janeiro de 2026. Atualiza o Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344/1998, em cumprimento ao REsp nº 2.024.250/PR (IAC 16). Diário Oficial da União, Brasília, 3 fev. 2026. Vigência: 4 ago. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 1.012, de 30 de janeiro de 2026. Dispõe sobre requisitos para cultivo de Cannabis sativa L. destinado a fins de pesquisa científica. Diário Oficial da União, Brasília, 3 fev. 2026. Vigência: 4 ago. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 1.013, de 30 de janeiro de 2026. Dispõe sobre os requisitos para o cultivo da Cannabis sativa L. com teor de THC menor ou igual a 0,3% para fins medicinais e/ou farmacêuticos. Diário Oficial da União, Brasília, 3 fev. 2026. Vigência: 4 ago. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 1.014, de 30 de janeiro de 2026. Institui Ambiente Regulatório Experimental (Sandbox Regulatório) para associações de pacientes sem fins lucrativos. Diário Oficial da União, Brasília, 3 fev. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 1.015, de 2 de fevereiro de 2026. Dispõe sobre a Autorização Sanitária para fabricação e importação de produtos de Cannabis para uso medicinal humano. Revoga a RDC nº 327/2019. Diário Oficial da União, Brasília, 3 fev. 2026. Vigência: 4 mai. 2026.

JURISPRUDÊNCIA

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, Tema 506 da Repercussão Geral. Plenário. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Julgado em 26 jun. 2024. Acórdão publicado em 27 set. 2024. Trânsito em julgado em 18 mar. 2025. Brasília, DF: STF, 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 2.024.250/PR, Incidente de Assunção de Competência nº 16. Primeira Seção. Relatora: Ministra Regina Helena Costa. Julgado em 13 nov. 2024. DJe 19 nov. 2024. Trânsito em julgado: 5 mai. 2025. Brasília, DF: STJ, 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Petição no REsp 2.024.250/PR (Questão de Ordem no IAC 16). Primeira Seção. Relatora: Ministra Regina Helena Costa. Julgado em 8 abr. 2026. Declaração de cumprimento integral das determinações pela União e ANVISA.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.624.564/SP. Terceira Seção. Relatora: Ministra Laurita Vaz. Julgado em 14 out. 2020. DJe 21 out. 2020. Brasília, DF: STJ, 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 2.113.202/PA. Sexta Turma. Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). Julgado em 19 mar. 2024. DJe 21 mar. 2024. Brasília, DF: STJ, 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 165.266/CE. Terceira Seção. Relator: Ministro Jesuíno Rissato. Publicado: DJe 3 out. 2023. Brasília, DF: STJ, 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus (Sexta Turma). Julgamento: jun. 2022. Salvo-conduto para cultivo de Cannabis sativa com finalidade medicinal.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 927.094/MG. Decisão liminar. Ministro Og Fernandes, Vice-Presidência. Decisão de jul./ago. 2024. Brasília, DF: STJ, 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 913.386/SP. Sexta Turma. Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Julgado em 19 fev. 2025. DJEN 24 fev. 2025. Brasília, DF: STJ, 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 211.099/MG. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Julgamento: 14 fev. 2025. Salvo-conduto para cultivo de até 94 plantas e 110 sementes por ano. Efeito inter partes.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.017.622/SC. Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Julgado em 19 nov. 2025. DJEN 26 nov. 2025. Informativo 873. Brasília, DF: STJ, 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência nº 171.206/SP. Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020, DJe 16/06/2020 (Informativo 673). Competência estadual para o habeas corpus preventivo de cultivo de cannabis medicinal.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Habeas Corpus Preventivo. Confirmação de salvo-conduto para cultivo de cannabis medicinal. Julgamento: 2024.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Habeas Corpus. Dispensa de renovação periódica semestral do salvo-conduto para cannabis medicinal. Julgamento: jan. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Portaria nº 167/2025. Operacionaliza o mutirão nacional de revisão de casos do Tema 506 do STF perante os Tribunais de Justiça. Brasília, DF: CNJ, 2025. Portaria CNJ nº 233, de 4 de agosto de 2025. Revogação em bloco de microcolegiados e grupos de trabalho com objetivos cumpridos. Brasília, DF: CNJ, 2025.

DOCTRINA E FONTES SECUNDÁRIAS

CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei n. 11.343/06. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.

LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de legislação criminal especial: volume único. Salvador: Juspodivm, edição atualizada.

MARCÃO, Renato. Tóxicos: Lei n. 11.343/2006 anotada e interpretada. São Paulo: Saraiva, edição atualizada.

NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. Rio de Janeiro: Forense, edição atualizada.

BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato e princípio da precaução. Perfil docente FDUSP. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2024. Disponível em: <https://direito.usp.br/docente/pierpaolo-cruz-bottini>.

BRASIL. Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis e Cânhamo (ABICANN). Regulamentação da Cannabis sativa L. (Cânhamo) no Brasil. São Paulo: ABICANN, 2025.

REVISTA ELETRÔNICA DA OAB-RJ. O Direito da Cannabis no Brasil: Medicina, Guerra às Drogas e Manutenção do Poder na Sociedade Capitalista. Edição Especial: Comissão do Direito do Setor Cannabis Medicinal da OAB/RJ, 2024. Disponível em: <https://revistaeletronicaoabrj.emnuvens.com.br/revista/article/view/540>.

MIGALHAS. STJ aprova regulamentação da ANVISA para cultivo medicinal da cannabis. Quentes, Migalhas. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/453522>.

DIZER O DIREITO. O STJ definiu 31/03/2026 como prazo final para que a União e a ANVISA cumpram integralmente o IAC 16. Informativo 871. Origem: STJ. Disponível em: <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14211>.

DIZER O DIREITO. Para concessão de salvo-conduto no plantio cannabis sativa para fins medicinais, não é exigível a comprovação da impossibilidade financeira de aquisição do fármaco importado autorizado pela ANVISA. AgRg no HC n. 913.386/SP. Sexta Turma, STJ. Disponível em: <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13536>.